

Consejo de Planificación Urbano Ambiental

ACTA N° 415

El día viernes 17 de febrero 2023, siendo las 9:00 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en la sede de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Laura Colladon.

CEPIA: Ana Margonari.

Colegio de Ingenieros Civiles Delegación 7: Ing. Javier Isola.

Colegio de Arquitectos Regional 6: Arq. Marcelo Celaira, Arq. Adrián Cocordano.

Colegio Técnico Constructores Universitarios: Ausente con aviso.

Asociación Inmobiliaria: Corredor Inm. Martina Casesi.

Concejo de Representantes: Concejal por la Mayoría, ausente con aviso.

Concejal por la Minoría, ausente con aviso.

Departamento Ejecutivo Municipal: Director de Obras Privadas, Arq. Sergio Reyna. **Directora de Infraestructura Urbana y Coordinadora de la UT:** Arq. Liliana Bina.

Unidad Técnica: Arq. Nazareth Margonari, Arq. Alberto Verdinelli.

Visitantes: Corredor Inm. Leylen Aguirre.

Secretaria: Tec. Adm. Miriam Birchmeyer.

Orden del Día

- Consideración Acta N 413.
- Tratamiento de temas pendientes.
- Temario 2023.

Comienza la sesión a las 9:13 horas. A la reunión la preside la Arq. Ana Margonari. En primer lugar se pone a consideración Acta N 413.

Se somete a votación:

- ADARSA: **Aprueba.**
- CEPIA: **Aprueba.**
- Colegio de Ingenieros: **Aprueba.**
- Colegio de Arquitectos: **Aprueba.**
- Colegio Tec. Const. Univ.: **Ausente con aviso.**
- Asociación Inmobiliaria: **Aprueba.**
- Concejal por Mayoría: **Ausente con aviso.**
- Concejal por Minoría: **Ausente con aviso.**

El Acta N 413 se aprueba por unanimidad de los presentes.

En primer lugar se comparte en pantalla el dictamen por minoría sobre el Plan de Gestión, Sector Norte CAMIARE, que ingresó al CR el 16 de febrero 2023. Se adjunta:

Dictamen de ADARSA en relación al Proyecto de Ordenanza sobre Plan de
Gestión y zonificación del predio de dominio Municipal, lindante con
Autopista -
Variante Costa Azul (Área Protegida CAMIARE)

Estimamos que hubo muy poco tiempo para profundizar sobre la zonificación del Área.

De aprobarse esta ordenanza se estará autorizando un uso de suelo, que permitirá la intervención de parte del Área protegida. De no realizarse los proyectos previstos, el cambio en el área ya estará autorizado. Porque el resultado final de nuestra intervención es, en definitiva, proponer un uso de suelo, que luego si vemos que no es lo adecuado, o por alguna razón no se llevan adelante los proyectos que el ejecutivo propuso, es muy difícil dar marcha atrás.

Hay, en principio dos puntos que se han discutido con alguna profundidad en las escasas sesiones dedicadas a la zonificación del Área (218,8 ha).

1. Uno de los puntos fue el circuito del Rally, conocido como “circuito espejo”, el que se proponía utilizarlo en las competencias nacionales e internacionales del Rally.

Afortunadamente tal propósito fue descartado.

Para esa zona, ADARSA acuerda que la actividad fundamental sea el ecoturismo, interpretación ambiental, de flora, fauna, investigación. Para ello sólo es necesario realizar un camino, del menor ancho posible, para arribar al estacionamiento preexistente. Un área de descanso, baños, abastecimiento, estos usos se permitirán en la construcción preexistente del quíncho, ya impactada.

Es fundamental incluir, en esta área, la casa del cuidador. Además del cuidador es fundamental contar con guardaparques. Proponemos firmar un convenio con la

Universidad Provincial de Córdoba y su escuela de Guardaparque y así contar con personal y pasantes formados específicamente para el manejo de áreas protegidas.

En el proyecto de ordenanza elevado no se especifica la superficie de este espacio, solicitamos que sea incluido junto con su georeferenciación.

2. El otro punto en discusión y donde tenemos los mayores reparos es sobre la propuesta de construir el Polo Tecnológico. Tener un Polo Tecnológico en la ciudad nos parece excelente idea. No acordamos con su ubicación.

El área en cuestión, dentro de Camiare del municipio y colindante a la Reserva Natural Militar la Calera, se encuentra dentro de una zona roja de la ley de bosques, es decir de máximo valor de conservación. Por lo tanto, no puede modificarse el uso del suelo, excepto como establece la Ley para obras de interés público, pero siempre y cuando se presente el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental y se realice una Audiencia Pública (lo mismo establece la Ley de Política Ambiental de la Provincia). Si bien desde el Municipio se argumenta que la superficie a urbanizar es una “zona gris”, primero debería demostrar que fue autorizado allí el cambio de uso del suelo previo a la aprobación de la Ley 9814 en el año 2010, y segundo, aun cuando fueran áreas degradadas, eso no quiere decir que allí el bosque no se puede recuperar.

Además, tanto la construcción de la Terminal como del CIDI están incluidos en la ley provincial 10208 en su Anexo I como PROYECTOS SUJETOS OBLIGATORIAMENTE

A PRESENTACIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y AUDIENCIA PÚBLICA.

El caso de la Terminal en el punto 12 y para el CIDI los puntos 21 y 22.

Si bien en la ordenanza Nº 6010 del año 2015, se aprueba la zonificación del área, el uso del suelo todavía no se ha legislado. Además, en su Artículo 4.1.13– ÁREAS

PROTEGIDAS., expresa “Todos los proyectos públicos o privados y/o acciones de cualquier índole que afecten el territorio alterando sus condiciones ambientales, deberán ser presentados ante el Concejo de Representantes con E.I.A, Es.I.A y Plan de Manejo; y aprobados por Ordenanza del Concejo de Representantes por el sistema de doble lectura y Audiencia Pública, previo dictamen del CUPA.

Los proyectos contemplados en i.2 e i.3 del Artículo 1º deberán presentar Plan de

Manejo en el plazo que será fijado por vía reglamentaria por el Departamento Ejecutivo.”

Siendo: “i3) Área Protegida con Servicios de Infraestructura y Equipamiento Estratégico”

Es sabido que para construir es necesario abrir caminos se servicio, llevar

Infraestructura, y ampliar las zonas de desmonte. En síntesis, la aprobación de dichos proyectos, afectará para siempre esa área de bosques nativos, y abrirá la puerta a que se amplíe en el futuro la mancha urbana y con ello todas las consecuencias que conocemos (basta recordar las trágicas inundaciones de sierras chicas en febrero de 2015). En esta área, tuvimos las inundaciones de casas sobre calle Padilla.

Si el Municipio requiere “ampliar sus zonas de servicios” y crear “centros de desarrollo”, debería antes que pensar en avanzar sobre el bosque nativo, buscar otras áreas ya antropizadas dentro del ejido municipal que puedan ser plausibles de construir este tipo de emprendimientos. Seguir destruyendo el entorno natural que nos rodea no es desarrollo, por más maquillaje que le pongan, es condenar un poquito más a las presentes y futuras generaciones. Cada metro de bosque nativo debe ser protegido, así lo dictaminan las leyes y así lo siente la población que ha comprendido que si destruye no es progreso. En función de lo presentado en las sesiones, se interpreta que las líneas de estudio investigación-desarrollo son variadas. Podemos inferir que pueden desarrollarse en diferentes ámbitos espaciales.

Analizando el ejido y tratando de ubicar zonas que guarden una relación con el entorno natural, para asimilar lo más posible al emplazamiento propuesto por la provincia municipio, es que sugerimos algunos sitios de posible localización del polo tecnológico. Hemos analizado que las Áreas de Interés Ambiental (AIA) pueden incluir algún centro de investigación. Son ambientes apropiados para tal fin.

En el proyecto de ordenanza sobre las, se propuso un artículo en los usos del suelo:

“Usos del suelo innovadores: Aquellos no comprendidos en el presente Artículo y que favorezcan el desarrollo humano y ambiental de la comunidad local. Podrán ser propuestos y sometidos a la evaluación del CR para su eventual aprobación por Ordenanza, previa participación del CUPA.”

Creemos que de las 7 AIA, sobre todo el ACA y Los Sacramentinos pueden verse favorecidos con estos emprendimientos. En particular en los Sacramentinos, en el dictamen de minoría acordamos con el uso de

suelo para industrias inocuas. Se mantendrían los Factores de ocupación previstos.

Otro sitio que podría estudiarse es la Sala de Convenciones. El objetivo de su construcción no se cumple. Es un espacio totalmente subutilizado. Recordamos que el municipio cuenta con un SUM en el edificio Melos. Para tener en cuenta.

A la provincia pertenece el edificio de la Estación de Piscicultura, sobre la costa del lago, que está en un estado de total abandono.

Al igual que en el punto 1., tampoco se informa cual es el área concreta que pretenden intervenir. En el proyecto de ordenanza sólo se incluye la superficie del área especial total. Solicitamos se calcule dicha superficie y se georreferencie.

Liliana Bina dice que no acuerda con las localizaciones que propone ADARSA. Considera que la ubicación propuesta por el DEM y aprobado por la mayoría en plenaria es la ubicación óptima.

Próximo Tema: Tratamiento de temas pendientes.

Liliana Bina dice que en plenaria quedaron dos temas pendientes, el artículo 9.7 que cuando se empezó a trabajar en él, vieron en la UT, que quedaban algunas inconsistencias en el orden numerológico del mismo. El otro era poner un vencimiento a los planos de las torres.

Nazareth Margonari dice que el artículo no tiene un orden de inciso claro, arranca como artículo 9.7 y está todo dentro del FOS, es necesario separarlo en incisos porque cada vez que se haga una modificación, hay que transcribir el artículo completo. Y el artículo completo también abarca proporción de edificios, los patios de 6 metros etc.

Liliana Bina dice que en la UT, no solo se ordenó el artículo sino la superficie edificable en el lote, luego tiene incisos que unen al FOT y dentro del FOT se agregó lo de intangibilidad.

Nazareth Margonari dice que también está el tema de la proporción métrica de los edificios. En la Ut se planteó lo de las proporciones porque en lotes que tienen un frente muy amplio, en la cuadra en donde todos se pegan en medianera, es muy raro que un lote se tenga que separar cuando todos los demás no lo hacen. También está el problema que Obras Privadas tiene con las proporciones.

Sergio Reyna dice que si en plenaria están de acuerdo es un tema que tiene que volver a la UT para analizar todos estos ajustes.

-Debate.

Liliana Bina dice que está de acuerdo con lo que plantea Sergio Reyna, de darle una vuelta más al tema, debería volver a la Ut.

Nazareth Margonari propone ver la planilla de FOT. Que está dentro del Art 9.7. En ella, cuando se decidieron los perfiles de las alturas en la UT, se decidió que todos los corredores fueran sin escalonamiento y la planilla de FOT quedó de antes en donde había dos FOT, una para situación de tramo y la otra para situación en esquina que eso ya no es más vigente, había que optar por un FOT en los corredores. También había un error que se había trasladado porque el Corredor 1 en el tramo 1 y en el tramo 2 debería tener el mismo FOT, y por un error quedó un FOT de 2 cuando debería ser 3, porque es la misma altura, planta baja y tres pisos, la única diferencia que en tramo 2 se puede pegar en medianera en planta baja únicamente.

- Se debate.

Se llega a un acuerdo que el tema vuelve a la UT, para su tratamiento.

Liliana Bina dice con respecto a las torres, la propuesta sería a partir de ahora y aplicable también a los proyectos de más de 10 años, con un plazo de 4 años desde el inicio. Se modificaría el inicio, se pondría un final, una salvaguarda para aquellos que han tardado en hacer el proyecto. También envió otro párrafo para que se lea en plenaria, en donde propone que se saque lo de inicio y que se tenga 4 años para finalizar, puede darse que la casa sea muy grande y no se terminó en cuatro años, si lo que no se terminó es que se tenía proyectado un piso más y ya no se puede hacer, que no se haga. Ahora si lo que estaba proyectado está dentro de la ordenanza se podría hacer.

Laura Colladon dice que si bien la documentación va a llegar a los integrantes de la plenaria, faltaría la parte legal. Sería interesante que Asesoría Letrada lo vea, de ésta forma se trabajaría sobre cosas posibles.

Leylen Aguirre pregunta fuera del orden del día, si hay una posibilidad que el Municipio evalúe la fachada de los edificios.

- Le responden que lamentablemente en la actualidad no hay normativa.

- Se debate.

Martina Casesi dice que en plenarias anteriores se había hablado del etiquetado edilicio, con lo que ella está de acuerdo.

Adrián Cocordano dice que en el CA se habló de que el Colegio empiece a traer algunos temas sobre sustentabilidad y eficiencia edilicia, se propondría desde el CA para tratarlo en plenaria.

Liliana Bina dice que hay un trabajo presentado por el Ing. Ramiro Castillo muy largo con todos los antecedentes de Rosario y de otras ciudades que nunca se terminó de tratar.

- Se debate.

Leylen Aguirre dice que se podría exigir que en el centro viejo pinten las fachadas.

Liliana Bina cuenta que se hizo una ordenanza con un convenio con el CA y con el Instituto del Color. Se hizo un estudio fachada por fachada, porque además se tenía un auspicio, con Quimex y Alba, se regalaba la pintura dentro de la paleta cromática del Instituto del Color. Algunos propietarios no pintaron, tampoco revocaron y otros de los que habían pintado, alquilaron a otras personas y cambiaron el color, no respetaron la paleta cromática. Los carteles tampoco cumplen con la ordenanza.

- Se debate.

Marcelo Celoir dice que si se norma como un corredor de patrimonio, se puede tener la intervención, en la aceptación morfológica pero habría que dar un fundamento.

- Laura Colladon se tiene que retirar.

Liliana Bina dice que antes de que se retire Laura Colladon, quiere recordar que un tema pendiente que queda es el arbolado público. Propone ponerlo como tema pendiente como también a la aptitud térmica de los edificios.

Laura Colladon dice que los otros temas que están pendientes es como sistematizar y hacer la zona del humedal del Pantanillo, todo lo que es el Arroyo el Sauce. También está la compensación.

Marcelo Celoir dice que la compensación está en el listado de temas pendientes, también está el tema del acceso norte.

Laura Colladon dice que otra de las cosas que ella pediría y lo pone como moción, que se haga nota para solicitar al CR que trate lo que se presentó como concertación. Se había hecho un trabajo interesante que se puede ver. También solicita que se trate el APO.

Marcelo Celoir dice que sobre el tema de concertación, Alberto Verdinelli había presentado una especie de protocolo en donde se tenía como base para ir perfeccionando. La recolección de agua de lluvia, tratamiento de aguas grises, el etiquetado de edificios, se va a tratar en la comisión del Colegio de Arquitectos. También tratarán los edificios patrimoniales que se hicieron en Villa Independencia.

Sergio Reyna dice que es importante que se vaya avanzando en la Cuarta Etapa.

Liliana Bina pregunta que es lo que se pasaría a la UT, como primera medida de todo lo que se dijo.

Marcelo Celoir dice que a la UT se pasarían las modificaciones de la Ord 4021, el acceso norte a Villa Carlos Paz. Se puede también elevar una nota como CPUA, pidiendo que se informe sobre el paso de agua.

Liliana Bina dice que habría que preguntar por escrito a Adolfo Parisia, Estancia Vieja que se informe si se ha permitido el paso de agua.

- Se debate.

Liliana Bina dice que lo primero que hay que hacer es una nota a Vialidad Nacional.

Adrian Cocordano dice que también hay que hacer una nota al CEP.

Liliana Bina dice que primero Obras Privadas tendría que hacer un acta al CEP y con el acta desde el CPUA hacer una nota.

- Habiéndose tratado todos los temas y llegando a un acuerdo que se pasen los temas tratados a la UT, se da por finalizada la reunion a las 11:31 horas